

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5975/2533

นาง พล้อย บรรทัด
นาง คล้าย พิเดช กับพวก

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

ป.วิ.พ. มาตรา 141, มาตรา 243 (1), มาตรา 247

คำฟ้องอุทธรณ์ของผู้คัดค้านนอกจากจะมีเนื้อหาและเหตุผลคัดค้านคำพิพากษาศาลชั้นต้นของผู้คัดค้านที่ 2 แล้ว ในคำขอท้ายอุทธรณ์ก็มีข้อความที่ผู้คัดค้านทั้งสองขอให้ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับคำพิพากษาศาลชั้นต้นร่วมกันมา แสดงว่าผู้คัดค้านทั้งสองรวมอุทธรณ์มาในฉบับเดียวกันแม้ผู้คัดค้านที่ 2 ไม่ได้ระบุชื่อในหัวข้อรายการแห่งคดีเพราะพลั้งเผลอ ก็ถือได้ว่าผู้คัดค้านที่ 2 อุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นด้วย

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ที่ดินพิพาทโฉนดเลขที่ 7201 เนื้อที่ประมาณ 33 3/4 ตารางวา เป็นของผู้ร้องโดยการครอบครอง ขอให้ศาลมีคำสั่งว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องด้วยการครอบครองตามกฎหมาย

ผู้คัดค้านทั้งสองยื่นคำร้องคัดค้านว่า ที่ดินพิพาทเป็นผู้คัดค้านที่ 2 ซึ่งซื้อจากผู้คัดค้านที่ 1 โดยชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 7201 เลขที่ดิน 287 หมู่ที่ 1 ตำบลทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 33 3/4 ตารางวาเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องโดยการ

กรอบครองปรัภักษั

ผู้คั้ดคั้ำนที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้คั้ดคั้ำนท้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า ที่ศาลอุทธรณ์ไม่วินิจฉัยคดีให้แก่ผู้คั้ดคั้ำนที่ 2 ชอบหรือไม่ เห็นว่าคำฟ้องอุทธรณ์ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยมานั้น นอกจากจะมีเนื้อหาและเหตุผลคั้ดคั้ำนคำพิพากษาของศาลชั้นต้นของผู้คั้ดคั้ำนที่ 2 แล้ว ในคำขอท้ายอุทธรณ์ก็มิ้ข้อความที่ผู้คั้ดคั้ำนท้งสองขอให้ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับคำพิพากษาศาลชั้นต้นร่ว้กันมาด้วย แสดงว่าผู้คั้ดคั้ำนท้งสองร่ว้อุทธรณ์มาในฉบับเดียวกันจริง และเมื่อพิจารณาถึงพฤติการณ์ที่ผู้คั้ดคั้ำนที่ 2 เป็นทนายความให้ผู้คั้ดคั้ำนที่ 1 ซึ่งทำคำคู่ความร่วมมือกันมาตลอดตั้งแต่ศาลชั้นต้น ประกอบกับเหตุผลที่ผู้คั้ดคั้ำนท้งสองแพ้คดีด้วยกันมาแล้ว จึงไม่มีข้อสงสัยว่าผู้คั้ดคั้ำนท้งสองจะไม่ร่ว้อุทธรณ์ด้วยกันอีก ข้อเท็จจริงเชื่อว่าที่ผู้คั้ดคั้ำนที่ 2 ไม่ได้ระบุชื่อในหัวข้อรายการแห่งคดีไว้เป็นการพล้งเพลอหลงลืมซึ่งเกิดขึ้นได้ตามปกติ จะถือเอามาเป็นเหตุว่าผู้คั้ดคั้ำนที่ 2 ไม่มีเจตนาอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นไม่ได้ชอบที่ศาลอุทธรณ์จะวินิจฉัยคดีให้แก่ผู้คั้ดคั้ำนที่ 2 การที่ศาลอุทธรณ์ไม่วินิจฉัยคดีให้แก่ผู้คั้ดคั้ำนที่ 2 จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ้งว่าด้วยคำพิพากษาหรือคำสั่งตามมาตรา 141 ให้ครบถ้วน แต่อย่างไรก็ตามมีข้อเท็จจริงปรากฏอยู่แล้วในสำนวนเป็นการยุติและเพียงพอที่ศาลฎีกาจะวินิจฉัยคดีให้แก่ผู้คั้ดคั้ำนที่ 2 ได้เอง จึงไม่จำเป็นต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์พิพากษาใหม่

พิพาทษาแก้เป็นว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 3201 เลขที่ดิน 287หน้าสำรวจ 1019 หมู่
ที่ 1 ตำบลทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี เนื้อที่33 3/4 ตารางวา เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้อง
โดยการครอบครองปรบักษ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382
นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพาทษาศาลอุทธรณ์

(โสภณ จันเทรมะ-นาม ยิ้มแย้ม-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพาทษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ